



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJIANTO;
Tempat lahir : Mujirahayu;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Dusun Bakai I RT 3 RW – Desa Balai
Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten
Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2025 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KLARA DAWI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk 16 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk 16 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bantal warna putih yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai kain seprai warna putih yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y50 warna biru dengan nomor imei: 862101042742679 dan 862101042742661;
 - 1 (satu) utas tali charger handphone warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk BOMBBOOGIE warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5 plus warna gold;
 - 1 (satu) untai kalung beserta liontin warna emas;
 - 2 (dua) buah cincin warna emas.
 - 1 (satu) buah flasdisk**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJIANTO pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.46 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam Kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, ***"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ada janji dengan korban untuk bertemu di Hotel Borneo Jl. Merdeka Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya sekira Pukul 18. 46 WIB Terdakwa tiba di hotel dengan menggunakan maxim lalu menuju kamar 504 melalui lift pintu belakang hotel, sesampainya didalam kamar Terdakwa sempat mengecek HP miliknya dan menyimpan uangnya sebesar Rp. 3.200.000,- di atas meja di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa baring di samping Korban yang pada saat itu duduk di atas tempat tidur di samping meja tempat Terdakwa menyimpan uang, kemudian Terdakwa meminta korban untuk membuat kopi, Setelah kopi tersebut jadi terdakwa duduk di depan meja tempat membuat kopi sambil merokok, lalu si Korban menuju ke meja samping kasur tempat Terdakwa menyimpan uang dan handphone sambil memegang bantal dan menelfon teman korban, beberapa menit kemudian Terdakwa curiga terhadap Korban karena setelah dicek, uang miliknya berkurang, lalu Terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengaku mengambil uang milik Terdakwa, karena sakit hati Terdakwa merencanakan untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



menghilangkan nyawa korban menggunakan kabel yang di bawanya, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa langsung memiting leher Korban dari belakang dan menindih Korban menggunakan badannya hingga lemas. Dan Terdakwa menarik kalung Korban guna mencekik korban. namun kalung tersebut putus lalu mengambil tali pengecas untuk menjerat leher Korban dengan menggunakan tali pengecas hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa setelah Korban meninggal dunia Terdakwa mengambil uang miliknya yang di simpan korban di dalam bantal lalu mengambil 2 (dua) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo milik Korban lalu membuang baju yang dipakainya di sekitaran hotel tersebut dan pergi menggunakan maxim
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/787/X/XII/2024/RUMKIT tanggal 14 Desember 2024 Bidang Kedokteran dan Kesehatan RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK a.n WASMIYANI Penyebab kematian : Kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas (asfiksia).

Perbuatan terdakwa **INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.46 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam Kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,**". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ada janji dengan korban untuk bertemu di Hotel Borneo Jl. Merdeka Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya sekira Pukul 18. 46 WIB Terdakwa tiba di hotel dengan menggunakan maxim lalu menuju kamar 504 melalui lift pintu belakang hotel,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



seampainya didalam kamar Terdakwa sempat mengecek HP miliknya dan menyimpan uangnya sebesar Rp. 3.200.000,- di atas meja di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa baring di samping Korban yang pada saat itu duduk di atas tempat tidur di samping meja tempat Terdakwa menyimpan uang, kemudian Terdakwa meminta korban untuk membuat kopi, Setelah kopi tersebut jadi terdakwa duduk di depan meja tempat membuat kopi sambil merokok, lalu si Korban menuju ke meja samping kasur tempat Terdakwa menyimpan uang dan handphone sambil memegang bantal dan menelfon teman korban beberapa menit kemudian Terdakwa curiga terhadap Korban karena setelah dicek, uang miliknya berkurang, lalu Terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengaku mengambil uang milik Terdakwa, karena sakit hati Terdakwa langsung memiting leher Korban dari belakang dan menindih Korban menggunakan badannya hingga lemas. ketika mengetahui korban sudah lemas Terdakwa melepaskan tangannya namun Korban malah berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa menarik kalung Korban guna mencekik korban. namun kalung tersebut putus lalu Terdakwa mengambil tali pengeras yang terletak di atas meja di samping tempat tidur dan langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali pengeras hingga korban meninggal dunia.

- Bahwa setelah Korban meninggal dunia Terdakwa mengambil uang miliknya yang di simpan korban di dalam bantal lalu mengambil 2 (dua) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo milik Korban lalu membuang baju yang dipakainya di sekitaran hotel tersebut dan pergi menggunakan maxim
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/787/X/XII/2024/RUMKIT tanggal 14 Desember 2024 Bidang Kedokteran dan Kesehatan RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK a.n WASMIYANI Penyebab kematian : Kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas (asfiksia).

Perbuatan terdakwa **INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa **INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.46 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam Kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, "**Penganiayaan menyebabkan mati**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ada janji dengan korban untuk bertemu di Hotel Borneo Jl. Merdeka Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya sekira Pukul 18. 46 WIB Terdakwa tiba di hotel dengan menggunakan maxim lalu menuju kamar 504 melalui lift pintu belakang hotel, seampainya didalam kamar Terdakwa sempat mengecek HP miliknya dan menyimpan uangnya sebesar Rp. 3.200.000,- di atas meja di samping tempat tidur, selanjutnya Terdakwa baring di samping Korban yang pada saat itu duduk di atas tempat tidur di samping meja tempat Terdakwa menyimpan uang, kemudian Terdakwa meminta korban untuk membuat kopi, Setelah kopi tersebut jadi terdakwa duduk di depan meja tempat membuat kopi sambil merokok, lalu si Korban menuju ke meja samping kasur tempat Terdakwa menyimpan uang dan handphone sambil memegang bantal dan menelfon teman korban beberapa menit kemudian Terdakwa curiga terhadap Korban karena setelah dicek, uang miliknya berkurang, lalu Terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada Korban namun Korban tidak mengaku mengambil uang milik Terdakwa, karena sakit hati Terdakwa langsung memiting leher Korban dari belakang dan menindih Korban menggunakan badannya hingga lemas. ketika mengetahui korban sudah lemas Terdakwa melepaskan tangannya namun Korban malah berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa menarik kalung Korban guna mencekik korban. namun kalung tersebut putus lalu Terdakwa mengambil tali pengecas yang terletak di atas meja di samping tempat tidur dan langsung menjerat leher Korban dengan menggunakan tali pengecas hingga korban tidak berdaya. lalu Terdakwa mengambil uang miliknya yang di simpan korban di dalam bantal lalu mengambil 2 (dua) buah kalung imitasi, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) unit handphone merk vivo milik Korban lalu membuang baju yang dipakainya di sekitaran hotel tersebut dan pergi menggunakan maxim

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/787/X/XII/2024/RUMKIT tanggal 14 Desember 2024 Bidang Kedokteran dan Kesehatan RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK a.n WASMIYANI Penyebab kematian : Kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas (asfiksia).

Perbuatan terdakwa **INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIS IRAWATI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah teman Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di dalam Kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi nomor *handphone* memberitahukan bahwa ada ball lelong (pakaian bekas) baru namun nomornya tidak kemudian Saksi ke hotel borneo tempat korban nginap;
- Bahwa sesampainya di hotel tersebut Saksi menuju kamar 504 tempat korban menginap. Karena Saksi menekan bell kamar namun Korban tidak keluar kemudian Saksi meminta bantu resepsionis untuk membuka pintu kamar Korban;
- Bahwa kemudian resepsionis membantu membukakan pintu. Di dalam kamar Saksi melihat Korban dalam posisi telungkup di atas tempat tidur lalu Saksi panggil " NDRI...INDRI " tapi tidak dijawab lalu Saksi pegang tangannya ternyata tangannya dingin dan Saksi melihat ada noda darah di bantal Korban. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada resepsionis;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



– Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD di Hotel Borneo Pontianak;
- Bahwa Korban adalah tamu hotel, ia mulai menginap di dalam kamar tersebut sejak tanggal 23 November 2024;
- Bahwa penemuan mayat Korban pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 14.00 WIB di dalam Kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah teman Korban yang bernama LILIS datang untuk menemui Korban dan Saksi yang membuka pintu kamar Korban tersebut karena tidak ada di respon dari Korban;
- Bahwa setelah pintu dibuka ternyata Korban sudah dalam keadaan meninggal, tubuh korban dalam keadaan tengkurap di atas kasur tempat tidur dan ada bercak darah di bantal;
- Bahwa dari CCTV di hotel diketahui bahwa orang yang masuk dan keluar dari kamar Korban adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Ahli bernama dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU, Sp.FM, yang pada pokoknya dibawah janji menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar ahli yang melakukan visum dan autopsi terhadap korban WASMIYANI
- Bahwa
 - Hasil pemeriksaan luar:
Waktu kematian: dua puluh empat jam sampai sempat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan.
Tanda-tanda kekerasan: memar pada kelopak mata dan bibir, perdarahan pada mata, lecet pada leher.
 - Hasil pemeriksaan dalam (otopsi):
Pelebaran pembuluh darah pada selaput otak, otak, lambung dan usus. Bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Resapan darah pada otot leher. Permukaan limpa mengkerut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyebab kematian: Kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas (asfiksia)

- Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah WASMIYANI bahwa perkiraan waktu kematian sekitar 24-28 jam sebelum pemeriksaan
- Bahwa kekerasan tumpul yang bisa mengakibatkan luka lecet tekan yang dimaksud adalah akibat permukaan kulit leher diberikan suatu tekanan dengan menggunakan benda yang permukaanya tumpul sehingga menimbulkan lecet pada kulit tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 kira-kira pukul 18.46 WIB di dalam kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dengan Korban yang tidak mengaku telah mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di atas meja kamar dan sebelumnya Terdakwa melihat Korban sempat duduk di samping meja kamar tersebut yang mana saat itu Korban membawa bantal dan menutup pandangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melilitkan kabel *cash handphone* ke leher korban dari belakang dengan cara posisinya telungkup lalu Terdakwa tindih dengan menggunakan lutut kaki dan dari arah belakang Terdakwa lilit dan ikat leher korban sampai saat itu Terdakwa mendengar nafas korban sudah ngorok dan batuk-batuk saat itu Terdakwa lihat Korban juga mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di kamar hotel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung alat bukti yaitu:

- 2 (dua) buah bantal warna putih yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai kain seprai warna putih yang ada bercak darahnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y50 warna biru dengan nomor imei: 862101042742679 dan 862101042742661;
- 1 (satu) utas tali charger *handphone* warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merek BOMBBOOGIE warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5 plus warna gold;
- 1 (satu) untai kalung beserta liontin warna emas;
- 2 (dua) buah cincin warna emas;
- 1 (satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 kira-kira pukul 18.46 WIB di dalam kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota Terdakwa emosi dengan Korban karena mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Korban diketahui meninggal setelah teman Korban yaitu Saksi LILIS IRAWATI datang ke kamar hotel tempat Korban meninggal.
- Bahwa benar dari CCTV di hotel diketahui bahwa orang yang masuk dan keluar dari kamar Korban adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan visum yang dilakukan ahli bernama dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU, Sp.FM sebagaimana kety di persidangan diketahui bahwa penyebab kematian Korban adalah: Kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas (asfiksia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan,

- Pertama : Pasal 340 KUHP;
atau
Kedua : Pasal 338 KUHP;
atau
Ketiga : Pasal 351 Ayat 3 KUHP;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJIANTO selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi dalam riwayat pembentukan KUHP, *Memorie Van Toelichting* (penjelasan Undang-Undang) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*willens en weten*” yaitu: seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta pada bahwa pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 kira-kira pukul 18.46 WIB di dalam kamar 504 Hotel Borneo Jl. Merdeka Barat No. 428 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota Terdakwa emosi dengan Korban karena mengambil uang milik Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



yang Terdakwa simpan di atas meja kamar dan Korban tidak mengakui mengambil uang Terdakwa. Terdakwa mengetahui Terdakwa yang mengambil uangnya karena Terdakwa melihat Korban sempat duduk di samping meja tersebut, yang mana saat itu Korban membawa bantal sehingga menutupi pandangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melilitkan kabel *cash handphone* ke leher korban yang saat itu dalam posisi telungkup lalu Terdakwa tindih dengan menggunakan lutut kaki dan dari arah belakang Terdakwa lilit dan ikat leher korban sampai saat itu Terdakwa mendengar nafas korban sudah ngorok dan batuk-batuk saat itu Terdakwa lihat Korban juga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban di kamar hotel;

Menimbang, bahwa Korban diketahui meninggal setelah teman Korban yaitu Saksi LILIS IRAWATI datang ke kamar hotel tempat Korban meninggal. Karena ketika Saksi tersebut datang Terdakwa tidak membukakan pintu, setelah pintu di buka oleh pihak hotel yaitu Saksi SYAMSUL BAHRI diketahui ternyata Terdakwa dalam kondisi tidak bernafas dan ditemukan bercak darah di bantal. Dari rekaman CCTV di hotel diketahui bahwa orang yang masuk dan keluar dari kamar Korban adalah seorang laki-laki yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum yang dilakukan ahli bernama dr. WILLIAM DANIEL NAPITUPULU, Sp.FM sebagaimana keterangannya di persidangan diketahui bahwa penyebab kematian Korban adalah: Kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas sehingga mati lemas (asfiksia)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menghilangkan nyawa Korban karena emosi dengan Korban yang mengambil uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim cermati materi pembelaan tersebut ternyata telah terjawab dalam pertimbangan unsur dakwaan, maka pembelaan tersebut tidak perlu tidak dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 2 (dua) buah bantal warna putih yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) helai kain seprai warna putih yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y50 warna biru dengan nomor imei: 862101042742679 dan 862101042742661;
- 1 (satu) utas tali charger handphone warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merek BOMBBOOGIE warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 plus warna gold;
- 1 (satu) untai kalung beserta liontin warna emas;
- 2 (dua) buah cincin warna emas;
- 1 (satu) buah flashdisk;

oleh karena telah disita secara sah dan telah cukup digunakan dalam pertimbangan pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan status barang bukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa hanya karena emosi sampai tega menghilangkan nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan INDRA KARTIKA Als INDRA Bin PUJIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bantal warna putih yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) helai kain seprai warna putih yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y50 warna biru dengan nomor imei: 862101042742679 dan 862101042742661;
 - 1 (satu) utas tali *charger handphone* warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merek BOMBBOOGIE warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Readme 5 plus warna gold;
 - 1 (satu) untai kalung beserta liontin warna emas;
 - 2 (dua) buah cincin warna emas;
 - 1 (satu) buah flashdisk;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. dan Dicky Ramdhani, S.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2025/PN Ptk



didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhamad Bayu Septian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Andy Robert, S.Sos.